



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umwandlungssteuer 04

Vermögensübertragung von Kapitalgesellschaften:

- Grundlagen
- Übertragungen auf Personenunternehmen

69

Verfasser:

Ronny Kunzmann

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI)–insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG–ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	1
1.	Einordnung in das UmwStG	1
2.	Klausursystematische Fragen und Erläuterungen	1
II.	ANWENDUNGSBEREICH DES 2.–5. TEILES DES UMWSTG	7
III.	STEUERLICHER ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG–RÜCKWIRKUNG	7
1.	Handelsrecht–gesellschaftsrechtlicher Umwandlungsstichtag	7
2.	Steuerrecht	7
2.1	Steuerlicher Rückbezug (steuerlicher Übertragungsstichtag)	7
2.2	Betroffene Steuerarten	8
2.3	Rückwirkungsfiktion für die betroffenen Gesellschafter im Fall der Umwandlung einer KapG in ein Personenunternehmen	9
2.3.1	Allgemeines	9
2.3.2	Ausscheiden eines Gesellschafters durch Veräußerung	9
2.3.3	Behandlung von Gewinnausschüttungen	9
2.3.4	Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaft (Körperschaft) und Anteilseigner während des Interimszeitraums bei der Umwandlung auf bzw. in eine PersG	11
IV.	VERMÖGENSÜBERGANG VON EINER KAPITALGESELLSCHAFT AUF EINE PERSONENGESELLSCHAFT ODER EINE NATÜRLICHE PERSON DURCH VERSCHMELZUNG ODER FORMWECHSEL (§§ 3–9 UND 18 UMWSTG)	12
1.	Steuerliche Schlussbilanz nach § 3 UmwStG	13
2.	Rechtsfolgen bei der/dem Übernehmenden → § 4 UmwStG	16
2.1	Übernahme der Wirtschaftsgüter → § 4 Abs. 1 UmwStG	16
2.2	Folgebewertung der Wirtschaftsgüter → § 4 Abs. 2 UmwStG	17
3.	Rechtsfolgen für die Gesellschafter der Übertragenden/Übernehmenden	18
3.1	Besteuerung der offenen Rücklagen (§ 7 UmwStG)	18
3.2	Ermittlung des Übernahmeergebnisses → § 4 Abs. 4–7 und § 5 UmwStG	19
4.	Sonderfragen	22
4.1	Übernahmefolgegewinn gem. § 6 UmwStG	22
4.2	Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	22
4.3	Pensionsrückstellungen	22
4.3.1	Umwandlung in eine Personengesellschaft	22
4.3.2	Verschmelzung der Kapitalgesellschaft auf den Alleingesellschafter	23
4.4	Rückdeckungsversicherung	23
5.	Gewerbsteuer	23



5.1	Übernahmegewinn und -verlust	23
5.2	Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe	23
5.3	Mitunternehmeranteile	24
5.4	Umfang der Steuerpflicht	24
5.5	Verlust- und Zinsvorträge, Einkünfte im Rückwirkungszeitraum (§ 2 Abs. 4 UmwStG)	24
5.6	Beteiligungskorrekturgewinn	25
V.	ÜBUNGSFALL	26
1.	Allgemeines	26
2.	Bilanz und -ansätze	26
3.	Umwandlung	26
4.	Sonstiges	27



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umwandlungssteuer 04–Überblick–v13112

I. ALLGEMEINES

1. Einordnung in das UmwStG

Der zweite bis fünfte Teil des UmwStG regelt die steuerlichen Folgen für die Umwandlungen von Kapitalgesellschaften. „Wohin“ diese umgewandelt werden, spielt hierbei erst einmal keine Rolle. Wichtig ist nur, dass als ausgehende Rechtsform eine Kapitalgesellschaft besteht, die dann entweder in oder auch auf eine andere Kapitalgesellschaft bzw. eben in ein Personenunternehmen (Personengesellschaft bzw. ein Einzelunternehmen) umgewandelt wird. Dabei nimmt das UmwStG den Begriff der Umwandlung ernst. Denn unter die Vergünstigungen des zweiten bis fünften Teiles des UmwStG fallen nur echte Umwandlungen i. S. des UmwG. Diese wären:

- Verschmelzung
- Spaltung (ohne die Ausgliederung → diese fällt unter den 6.–8 Teil des UmwStG)
- Formwechsel

{zu den einzelnen Umwandlungsarten vgl. Sie auch Kurs UmwSt 01}

Der zweite bis fünfte Teil des UmwStG zerfällt dem Grunde nach in die Umwandlung:

Zweiter Teil:	einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen	→ §§ 3–8 (16)
Dritter Teil:	einer Kapitalgesellschaft in andere Kapitalgesellschaft	→ §§ 11–13 (15)
Vierter Teil:	die Auf- und Abspaltung von einer Kapitalgesellschaft	→ §§ 15–16
Fünfter Teil:	Gewerbesteuer bei Übergang auf Personenunternehmen	→ § 18
	Gewerbesteuer bei Übergang auf Kapitalgesellschaft	→ § 19

2. Klausursystematische Fragen und Erläuterungen

Häufigste Anwendungsfälle des UmwStG in Steuerberaterprüfungen sind die Einbringungen in Personengesellschaften → § 24 UmwStG, gefolgt von Einbringungen in Kapitalgesellschaften → §§ 20-23 UmwStG. Danach erst folgen die Umwandlungen von Kapitalgesellschaften. Hierbei kommen dann wiederum fast ausschließlich Verschmelzungen zum Zuge. Hin und wieder wurde auch schon mal der Formwechsel geprüft. Insoweit zur Statistik.

In Klausuren sind dann regelmäßig nur die steuerlichen Folgen aus der „Umwandlung einer Kapitalgesellschaft“ zu ziehen. Da in den Fällen der Umwandlung von Kapitalgesellschaften die Wirtschaftsgüter aus dem steuerlichen Betriebsvermögen der übertragenden Kapitalgesellschaft ausscheiden, die Anteilseigner ihre Beteiligung an der übertragenden Kapitalgesellschaft „verlieren“ und dafür etwas „anderes“ (meist eine neue Beteiligung an der übernehmenden Kapitalgesellschaft oder evtl. einen Mitunternehmeranteil) erhalten, also quasi tauschen, stellt sich regelmäßig im Steuerrecht die Frage nach der Aufdeckung von stillen Reserven. Sowohl aus dem Ausscheiden der Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen der Übertragenden als auch aus dem Tausch der Anteile bei den Anteilseignern der übertragenden Kapitalgesellschaft.



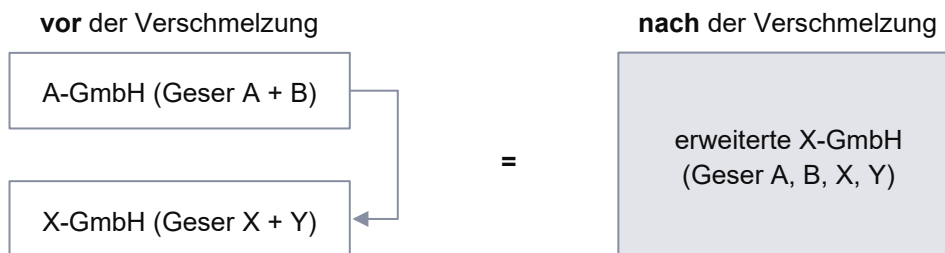
Das UmwStG schafft die rechtliche Möglichkeit, dies in bestimmten Fällen temporär zu vermeiden. In einem Beispiels- und Grundfall des UmwStG, der Verschmelzung zweier Gesellschaften (hier Kapitalgesellschaften) soll der Ablauf dargestellt werden:



HINWEIS

An einer Verschmelzung sind stets mindestens zwei bestehende Rechtsträger (RT) beteiligt. Dabei kann der zweite RT zur Vorbereitung der Verschmelzung auch erst gegründet werden. Nach der Verschmelzung bestehen weniger RT als vorher (Vermögenskonzentration).

Verschmelzung zur Aufnahme



Die A-GmbH wurde auf die X-GmbH verschmolzen. Die A-GmbH kann hierbei als Übertragende (ütR) bezeichnet werden, denn sie überträgt ihr gesamtes Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die X-GmbH. Diese kann hier als Übernehmende (ünR) bezeichnet werden. Sie übernimmt „alles“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.

Die X-GmbH gibt neue Anteile an den/die Gesellschafter der Übertragenden A-GmbH aus, denn diese haben ja ihre Anteile an der A-GmbH „verloren“.

Es stellen sich folgende steuerliche Fragen:

1. Die übertragende Kapitalgesellschaft wird, zumindest bei Verschmelzung und Aufspaltung, ohne Abwicklung aufgelöst. Mit der Umwandlung (zum steuerlichen Übertragungstichtag) endet ihre Körperschaftsteuerpflicht und für die übertragende Kapitalgesellschaft muss eine Abschlussbesteuerung durchgeführt werden!
2. Das Vermögen geht auf einen anderen, übernehmenden Rechtsträger über und muss künftig in dessen Bilanz, bei Zugang zu dessen Betriebsvermögen und in der Folge, bewertet werden.
3. Die Gesellschafter der untergegangenen, übertragenden Kapitalgesellschaft hielten bisher eine Beteiligung an dieser. Durch Umwandlung erhalten sie regelmäßig neue Gesellschaftsrechte an der übernehmenden Kapitalgesellschaft.

Es erfolgt quasi ein Tausch dieser Beteiligungen. Hierbei wird die „alte“ Beteiligung veräußert und eine neue Beteiligung erworben.

An einem einfachen Beispiel der Verschmelzung zweier Kapitalgesellschaften soll hier das Schema des UmwStG verdeutlicht werden. Geregelt ist dieser Fall in §§ 11–13 des UmwStG. Das folgende Lösungsschema baut genau auf der Logik des UmwStG auf und klärt letztendlich die o. a. Fragen. Vorausgehend muss allerdings noch die Anwendbarkeit des UmwStG geprüft werden:

0.	§ 1 UmwStG § 2 UmwStG	Sachlicher Anwendungsbereich und steuerlicher Übertragungsstichtag	
1.	§ 11 UmwStG	abschließende Besteuerung der übertragenden Kapitalgesellschaft	
	Aufstellung der Schlussbilanz	Grundsatz:	Ansatz der gemeinen Werte unter Aufdeckung der stillen Reserven
		Antrag:	zum Buch- oder Zwischenwert möglich bei „Inlandsumwandlungen“
	und § 29 KStG	fiktive Herabsetzung des Nennkapitals bei der ütr	
2.	§ 12 UmwStG	Zugangs- und Folgebewertung der Wirtschaftsgüter bei übernehmender Kapitalgesellschaft	
		- Die übernehmende Kapitalgesellschaft hat die Wirtschaftsgüter mit den in der Schlussbilanz nach § 11 UmwStG erfassten Werten zu übernehmen (sogenannte „Buchwertverknüpfung“). - Die Übernehmende tritt steuerlich in die „Fußstapfen“ der Übertragenden jedoch ohne Verlustübernahme! D. h. für die Folgebewertung: keine Anschaffung, keine neue AfA und Besitzzeitanrechnung. - Ein Gewinn aus der Übernahme der Wirtschaftsgüter ist steuerfrei und unterliegt § 8b KStG (5 %-Klausel) soweit die Übernehmende an der Übertragenden beteiligt war!	
3.	§ 13 UmwStG	Rechtsfolgen für die/den Gesellschafter der Übertragenden	
		- Veräußerung der Beteiligung an der Übertragenden zum gemeinen Wert unabhängig vom Ansatz der Wirtschaftsgüter in der Schlussbilanz der Übertragenden; also unter Aufdeckung der stillen Reserven. - Anschaffung der Beteiligung an der Übernehmenden zum gemeinen Wert. Auf Antrag kann als Veräußerungspreis der Beteiligung der Übertragenden auch der „BuWe“, im PV also die Anschaffungskosten angesetzt werden; also keine Aufdeckung der stillen Reserven und Anschaffungskosten der neuen Anteile entsprechen den Anschaffungskosten der untergehenden Anteile.	

Dieses Schema bleibt dem Grunde nach auch bei Umwandlungen von Kapitalgesellschaften in Personenunternehmen (§§ 3–8 UmwStG) bestehen; muss allerdings aufgrund des Bruchs in der Besteuerungsebene (von der KSt in die ESt) dann noch ein klein wenig ausgeweitet werden.



► **Übungsfall:**

Die X-GmbH soll zusammen mit der Y-GmbH, entsprechend dem Beschluss der jeweiligen Gesellschafterversammlung und dem Verschmelzungsvertrag vom 2.12.08, mit Wirkung zum 1.7.08 auf die Z-GmbH verschmolzen werden (Verschmelzung zur Neugründung).

Das Stammkapital der Z-GmbH wurde auf 150.000 € festgelegt.

Die Anmeldung der Umwandlung zum Handelsregistereintrag erfolgt am 10.12.08.

Anteilseigner der X-GmbH und der Y-GmbH sind seit Jahren die natürlichen Personen A und B mit Beteiligungen von jeweils 50 %. Sie halten die Beteiligung im Privatvermögen; ihre Anschaffungskosten belaufen sich jeweils auf das Stammkapital zzgl. der Kapitalrücklage; d. h., sie betragen für A und B bei den Anteilen an der X-GmbH jeweils 70.000 € bzw. bei den Anteilen an der Y-GmbH jeweils 65.000 €.

Die Schlussbilanzen zum steuerlichen Übertragungsstichtag **30.6.08** sehen wie folgt aus:

X-GmbH			
Anlagevermögen	300.000	Stammkapital	100.000
Umlaufvermögen	200.000	Kapitalrücklagen	40.000
		Gewinnrücklagen	160.000
		Gewinnvortrag	30.000
		Jahresüberschuss ¹	30.000
		Verbindlichkeiten	140.000
	500.000		500.000

Y-GmbH			
Anlagevermögen	150.000	Stammkapital	50.000
Beteiligung M-GmbH	100.000	Kapitalrücklagen	80.000
Umlaufvermögen	50.000	Gewinnrücklagen	28.000
		Gewinnvortrag	0
		Jahresüberschuss ¹	26.000
		Verbindlichkeiten	116.000
Summe	300.000		300.000

In den Wirtschaftsgütern der X-GmbH sollen 100.000 €, in denen der Y-GmbH 200.000 € stille Reserven vorhanden sein.

Das steuerliche Einlagekonto hat vor Verschmelzung folgendes Bild:

	stl. Einlagekonto
X-GmbH	40.000
Y-GmbH	80.000

AUFGABE

Stellen Sie die ertragsteuerlichen und steuerbilanziellen Konsequenzen für die übertragenden X- und Y-GmbH dar.

Stellen Sie die ertragsteuerlichen und steuerbilanziellen Konsequenzen für die übernehmende Gesellschaft Z-GmbH dar.

Stellen Sie die steuerlichen Folgen für die Gesellschafter der GmbHs dar.

Sämtliche Beteiligten möchten die steuerlichen Konsequenzen (Gewinne bzw. eventuelle Steuerzahlungen) so gering wie möglich halten!

¹ mit Beschluss zur Zuweisung in die Gewinnrücklagen.

► **Lösung:**

1. Sachlicher Anwendungsbereich des UmwStG sowie steuerlicher Übertragungsstichtag:

{Es handelt sich um eine Verschmelzung zur Neugründung (§ 2 Nr. 2 UmwG). Der Anmeldung beim Handelsregister ist die Handelsbilanz beizufügen, die nicht älter als 8 Monate sein darf. Die Vermögensübertragung erfolgt jeweils durch Gesamtrechtsnachfolge und Auflösung ohne Abwicklung/Liquidation. Nach § 17 Abs. 2 UmwG gelten für die Aufstellung der Schlussbilanzen die handelsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss.}

Auf den Fall der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften auf eine neu gegründete Kapitalgesellschaft ist das UmwStG anwendbar, § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG (sachlicher Anwendungsbereich) ist erfüllt.

Steuerlicher Übertragungsstichtag i. S. des § 2 Abs. 1 des UmwStG ist der 30.6.08, da auf diesen Stichtag die Bilanzen der X-GmbH und Y-GmbH (= jeweils übertragende Rechtsträger) aufgestellt wurden.

2. § 11 UmwStG: Auswirkungen bei den übertragenden Rechtsträgern (X-GmbH und Y-GmbH)

a) Aufstellung der (umwandlungssteuerlichen) Schlussbilanzen nach § 11 UmwStG bzw. Ermittlung des sogenannten Übertragungsgewinns:

Nach § 11 Abs. 1 müssen die übertragenden X- und Y-GmbH in ihrer auf den steuerlichen Übertragungsstichtag = 30.6.08 aufzustellenden Schlussbilanz die gemeinen Werten ansetzen. Die aufzudeckenden stillen Reserven unterliegen der normalen Besteuerung (KSt, GewSt). Bei der X-GmbH käme es zu einer Steuerlast von rd. 30 % von 100.000 € = 30.000 € (KSt, SolZ und GewSt), bei der Y-GmbH aufgrund der stillen Reserven von 200.000 € zu einer Steuerlast von rd. 60.000 €.

Nach § 11 Abs. 2 UmwStG können beide übertragenden GmbHs auch die Buchwerte wählen bzw. beantragen, da die stillen Reserven später bei der Z-GmbH der Besteuerung unterliegen, das deutsche Besteuerungsrecht nicht eingeschränkt wird und keine sonstige Gegenleistung neben bzw. an Stelle von Gesellschaftsrechten an die Anteilseigner der Übertragenden gewährt werden.

Die Übertragungsbilanzen nach § 11 UmwStG entsprechen in diesem Fall den steuerlichen Schlussbilanzen der X-GmbH bzw. der Y-GmbH die nach §§ 4 und 5 des EStG aufgestellt wurden.

b) Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals nach § 29 Abs. 1 KStG i. V. m. § 28 Abs. 2 S. 1 KStG.

Die Herabsetzung führt zu einer Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos (Sonderfälle bezüglich früherer Kapitalerhöhungen aus belastetem Eigenkapital liegen nicht vor).

Einlagekonto nach der Herabsetzung	X-GmbH	Y-GmbH
Anfangsbestand (§ 27 Abs. 2 KStG)	40.000	80.000
zzgl. herabgesetztes Stammkapital	+ 100.000	+ 50.000
Schlussbestand steuerliches Einlagekonto	140.000	130.000

3. § 12 UmwStG: Rechtsfolgen beim übernehmenden Rechtsträger (Z-GmbH)

a) Übernahmebilanz (steuerliche Eröffnungsbilanz) der Z-GmbH zum 30.6.08

Die Z-GmbH muss auf den steuerlichen Übertragungsstichtag (30.6.08) die WG mit den Werten übernehmen (→ ZUGANGSBEWERTUNG), mit denen sie in den steuerlichen Schlussbilanzen der X-GmbH bzw. der Y-GmbH ausgewiesen sind → sogenannte Wertverknüpfung (§ 12 Abs. 1 UmwStG i. V. m. § 4 Abs. 1 UmwStG).



Sie tritt in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Kapitalgesellschaften ein und übernimmt damit sämtliche Anschaffungskosten, AfA-BMG sowie die steuerlichen Rücklagen (→ FOLGEBEWERTUNG nach der Fußstapfentheorie; § 12 Abs. 3 UmwStG).

EB der Z-GmbH

Anlagevermögen	450.000	Stammkapital	150.000
Beteiligung M-GmbH	100.000	Kapitalrücklagen	120.000
Umlaufvermögen	250.000	Gewinnrücklagen	274.000
		Verbindlichkeiten	256.000
Summe	800.000		800.000

- b) Ermittlung des Gewinns aus der Übernahme der Wirtschaftsgüter (sogenanntes Übernahmeergebnis–zusammengefasst) → § 12 Abs. 2 UmwStG

Übernommenes Betriebsvermögen (zu Buchwerten, wie in SB der X-GmbH und Y-GmbH)	544.000 €
abzüglich Buchwert der Anteile an der X-GmbH bzw. Y-GmbH (Z-GmbH besaß keine Anteile!)	0 €
Übernahmegewinn (§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG)	544.000 €

Der Übernahmegewinn ist in voller Höhe steuerfrei, da die übernehmende Z-GmbH an den übertragenden KapGes X-GmbH bzw. Y-GmbH jeweils nicht beteiligt war.

Objektbezogene Kosten der Verschmelzung führen nach den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu nachträglichen Anschaffungskosten (z. B. GrEST). Soweit eine Zuordnung zu einzelnen WG nicht möglich ist (z. B. Beratungskosten), mindern diese als Umwandlungskosten den–steuerfreien–Übernahmegewinn (§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG, Tz 12.05 UmwStE) und bleiben somit letztendlich außer Ansatz.

- c) Anpassung des Stammkapitals und steuerliches Einlagekonto

Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos der X-GmbH und Y-GmbH ist gem. § 29 Abs. 2 S. 1 KStG dem steuerlichen Einlagekonto der Z-GmbH hinzuzurechnen.

Eine Kürzung gem. § 29 Abs. 2 S. 2 KStG erfolgt nicht, weil die aufnehmende Z-GmbH an den übertragenden Kapitalgesellschaften nicht beteiligt war.

Steuerliches Einlagekonto vor Zuweisung Stammkapital (140.000 € + 130.000 €) = 270.000 €.

Nach § 29 Abs. 4 KStG i. V. m. § 28 Abs. 1 KStG gilt das Stammkapital der Y-GmbH vorrangig als aus dem steuerlichen Einlagekonto entnommen.

Feststellung des steuerlichen Einlagekontos

das steuerliche Einlagekonto beträgt (140.000 + 130.000)	270.000
abzüglich Zuführung in das Stammkapital neu	- 150.000
= Neubestand zum 30.6.08	120.000

4. § 13 UmwStG

Rechtsfolgen für die Anteilseigner A und B

Die Beteiligungen von A und B an den übertragenden Rechtsträgern (X- und Y-GmbH), die von diesen im Privatvermögen gehalten wurden (Anteile i. S. § 17 EStG), gelten grundsätzlich als zu den gemeinen Werten veräußert (§ 13 Abs. 1 UmwStG).

Da bei einem Verkauf dieser Anteile das Besteuerungsrecht Deutschland zugewiesen ist, sind auf Antrag die AK der bisherigen Anteile als AK der erhaltenen Anteile an der Z-GmbH anzusetzen (§ 13 Abs. 2 UmwStG). In diesem Fall ergeben sich für A und B aus der Verschmelzung keine steuerlichen Auswirkungen. Die AK der erhaltenen Anteile an der Z-GmbH betragen dann für A und B jeweils 135.000 € und sind bei einem späteren Verkauf der Anteile zu berücksichtigen.

II. ANWENDUNGSBEREICH DES 2.–5. TEILES DES UMWSTG

§ 1 UmwStG regelt den sachlichen (und bei Einbringungen auch den persönlichen) Anwendungsbereich des UmwStG. Der zweite bis fünfte Teil des UmwStG erfasst inländische, grenzüberschreitende, aber auch ausländische Vorgänge. Er knüpft ferner an die gesellschaftsrechtlichen Umwandlungsvorgänge, bei inländischen Umwandlungen an die des UmwG, an.

§§ 3 bzw. 11 UmwStG sind nur anzuwenden für

- Verschmelzungen
- Auf- und Abspaltungen
- sowie vergleichbare ausländische Vorgänge und
- den Formwechsel einer KapG in ein Personenunternehmen (Personengesellschaft oder Einzelunternehmen)

Der zweite bis fünfte Teil des UmwStG ist bei einer **Ausgliederung nicht anzuwenden** (hier liegt evtl. ein Anwendungsfall des § 20 UmwStG bzw. § 24 UmwStG → Einbringungsfall ← vor, vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 UmwStG).

III. STEUERLICHER ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG–RÜCKWIRKUNG

1. Handelsrecht–gesellschaftsrechtlicher Umwandlungsstichtag

Bei Verschmelzungen und Spaltungen hat der übertragende Rechtsträger eine (zivil-/gesellschaftsrechtliche) Übertragungsbilanz aufzustellen und beim Registergericht einzureichen. Zentrale Vorschrift dazu ist § 17 UmwG, die den bis zu achtmonatigen Rückbezug einer Umwandlung zulassen. § 17 Abs. 2 UmwG lautet:

*Der Anmeldung zum Register des Sitzes jedes der übertragenden Rechtsträger ist ferner eine Bilanz dieses Rechtsträgers beizufügen (Schlussbilanz). Für diese Bilanz gelten die Vorschriften über die Jahresbilanz und deren Prüfung entsprechend. Sie braucht nicht bekannt gemacht zu werden. Das Registergericht darf die Verschmelzung nur eintragen, wenn die Bilanz auf einen höchstens **acht Monate** vor der Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt worden ist.*

Bei einem **Formwechsel** sind handelsrechtlich, anders als für steuerliche Zwecke, keine gesonderten Bilanzen aufzustellen, da ein und derselbe Rechtsträger erhalten bleibt; ja nur sein „Rechtskleid“ ändert, mithin also kein Vermögen auf einen Dritten übertragen wird. Das UmwG sieht deshalb eine Rückbeziehung bei einem Formwechsel nicht vor. § 9 UmwStG enthält deshalb für den Formwechsel eine eigene steuerliche Regelung zur Aufstellung von Bilanzen und der Rückwirkung.

2. Steuerrecht

2.1 Steuerlicher Rückbezug (steuerlicher Übertragungsstichtag)

Zentrale Vorschrift für das Steuerrecht ist § 2 Abs. 1 UmwStG i. V. m. § 17 UmwG. Steuerrechtlich ist gem. § 2 Abs. 1 UmwStG das Einkommen der übertragenden Körperschaft und des übernehmenden Rechtsträgers so zu ermitteln, als ob das Vermögen der Körperschaft mit Ablauf des Stichtags der Bilanz, die dem Vermögensübergang zugrunde liegt (steuerlicher Übertragungsstichtag), ganz oder teilweise übergegangen wäre (Tz 02.10 UmwStE).



HINWEIS

Der steuerliche Übertragungsstichtag ist somit der Tag, auf den der übertragende Rechtsträger die Schlussbilanz → § 17 UmwG aufzustellen hat, und damit der Tag, der dem handelsrechtlichen Umwandlungsstichtag VORANGEHT.



► **Beispiel:**

Die X-GmbH wurde auf die Y-OHG verschmolzen. Die Anmeldung zum Handelsregister erfolgte im August 02. Der Anmeldung wurde die Bilanz zum 31.12.01 beigelegt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte im September 02. Handelsrechtlicher Umwandlungstichtag ist der 1.1.02.

► **Lösung**

Steuerlicher Übertragungstichtag ist der 31.12.01. Der für steuerliche Zwecke maßgebende Vermögensübergang wird durch § 2 Abs. 1 UmwStG auf den 31.12.01 um 24.00 Uhr fingiert (= mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtags).

Die Steuerpflicht des übertragenden Rechtsträgers (X-GmbH) endet, die Steuerpflicht des übernehmenden Rechtsträgers (Y-OHG) beginnt mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtags. Ein ggf. entstehender Übertragungsgewinn und ein Übernahmegewinn bzw. -verlust sind steuerlich noch im VZ 01 zu erfassen. Gleiches gilt dann auch für die Bezüge i. S. § 7 UmwStG (Tz 02.04 UmwStE).

Zivilrechtlich besteht der übertragende Rechtsträger in der Zeit zwischen dem Umwandlungstichtag und der Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister fort. Die Handlungen des übertragenden Rechtsträgers gelten ab dem Umwandlungstichtag als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers ausgeführt (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 UmwG).

Die Geschäftsvorfälle im Rückwirkungszeitraum werden handels- und auch steuerrechtlich dem übernehmenden Rechtsträger zugerechnet (Tz 02.13 UmwStE).

Bei der Umwandlung einer Körperschaft in eine PersG, gilt dies für das Einkommen der Gesellschafter entsprechend (§ 2 Abs. 2 UmwStG).

2.2 Betroffene Steuerarten

Die Rückwirkung findet nach dem klaren und eindeutigen Wortlaut des § 2 Abs. 1 UmwStG nur für die Ermittlung des Einkommens und der Bemessungsgrundlage bei der Gewerbesteuer Anwendung.

Insbesondere **umsatzsteuerlich** gilt die Rückwirkung nicht. Laufende Geschäfte in der Zeit zwischen dem steuerlichen Übertragungstichtag und der Eintragung in das Handelsregister sind daher keine Innenumsätze, sondern umsatzsteuerbare und -pflichtige Fremdotsätze. Es ist daher Umsatzsteuer auszuweisen, der Leistungsempfänger kann (unter den Voraussetzungen des § 15 UStG) den Vorsteuerabzug geltend machen. Die übertragende Körperschaft bleibt bis zur Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister Unternehmer i. S. d. UStG und ist daher auch zur Abgabe von USt-Erklärungen und USt-Voranmeldungen verpflichtet.

Die steuerliche Rückwirkung ist ebenfalls nicht anwendbar auf die

- Grunderwerbsteuer,
- Erbschaft- und Schenkungsteuer,
- Investitionszulage.

Steuerrechtlich gilt die übertragende KapGes als am Übertragungstichtag aufgelöst; die letzte Bilanz i. S. §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG ist also auf den gleichen Stichtag aufzustellen wie die steuerliche Schlussbilanz („**steuerliche Übertragungsbilanz**“).

Handelsrechtlich gilt die übertragende KapGes mit der Eintragung in das Handelsregister als aufgelöst. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht sie zivilrechtlich fort (§ 20 UmwG).

Laufende Geschäftsvorfälle zwischen übertragender KapGes und übernehmenden Rechtsträger nach dem steuerlichen Übertragungstichtag sind ertragsteuerlich als Innengeschäfte zu beurteilen, da die übertragende KapGes steuerlich kein Rechtssubjekt mehr ist. Eine Gewinnrealisierung aus den laufenden Geschäftsvorfällen findet also nicht statt (Ausgleich durch Zusammentreffen von Forderungen und Verbindlichkeiten); vgl. Tz 02.13 UmwStE.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übertragungstichtag und Rückwirkungszeitraum–v10825

2.3 Rückwirkungsfiction für die betroffenen Gesellschafter im Fall der Umwandlung einer KapG in ein Personenunternehmen

2.3.1 Allgemeines

Die steuerliche Rückwirkung i. S. d. § 2 UmwStG gilt für die an der Umwandlung beteiligten Gesellschafter (**Ausnahme:** im Rückwirkungszeitraum ausscheidende Gesellschafter); Tz 02.17 UmwStE. Sie gilt auch für sämtliche Geschäftsvorfälle zwischen Gesellschaft und Gesellschafter bzw. Anteilseigner.

2.3.2 Ausscheiden eines Gesellschafters durch Veräußerung

Die steuerliche Rückwirkung findet keine Anwendung für Gesellschafter, die während des sog. Interimszeitraums (Rückwirkungszeitraum: Zeitraum zwischen steuerlichem Übertragungstichtag und Eintragung der Umwandlung in das HR) aus der übertragenden KapGes ausscheiden.

Soweit Gesellschafter ausscheiden, werden sie im Rückwirkungszeitraum als Anteilseigner der übertragenden KapGes behandelt (Tz 02.18 UmwStE).

► **Beispiel:**

An der A-GmbH sind B und C zu je 50 % beteiligt (Anteile jeweils Privatvermögen). Die Umwandlung der A-GmbH in eine OHG wird im Juni 02 beim zuständigen Handelsregister angemeldet. Der steuerliche Übertragungstichtag ist der 31.12.01. Die Umwandlung wird im August 02 in das HR eingetragen.

C hat im April 02 eine 50%ige Beteiligung an der A-GmbH von dem bisherigen Gesellschafter D erworben. C hält die Beteiligung im BV seines Einzelunternehmens.

► **Lösung:**

Für den ausgeschiedenen Gesellschafter D ist die steuerliche Rückwirkung nicht anzuwenden. Entsprechend dem Zivilrecht hat D daher im April 02 einen GmbH-Anteil und keinen Mitunternehmeranteil veräußert. Die steuerliche Behandlung des Verkaufs richtet sich daher nach § 17 EStG.

Der Gesellschafter C fällt unter die steuerliche Rückwirkung. Dies gilt auch für die von ihm nach dem steuerlichen Übertragungstichtag erworbenen Anteile (entsprechende Anwendung des § 5 Abs. 1 UmwStG). Damit ist der Gewinn der PersG so zu ermitteln, als ob C bereits zum steuerlichen Übertragungstichtag (31.12.01) die Anteile des D erworben hat. Die Anschaffungskosten des C sind bei der Ermittlung des Übernahmeergebnisses zu berücksichtigen.

2.3.3 Behandlung von Gewinnausschüttungen

Vor dem steuerlichen Übertragungstichtag begründete Ausschüttungsverbindlichkeit

Gewinnausschüttungen, die am steuerlichen Übertragungstichtag **bereits beschlossen, aber noch nicht durchgeführt** sind, werden bei der übertragenden KapGes berücksichtigt (Tz 02.27 UmwStE).

Sie sind in der steuerlichen Übertragungsbilanz (= steuerliche Schlussbilanz) als Ausschüttungsverbindlichkeit zu passivieren.

Der Zufluss bei den Anteilseignern gilt gem. § 2 Abs. 1 UmwStG am steuerlichen Übertragungstichtag als erfolgt (Tz 02.28 UmwStE).



Bei Gewinnausschüttungen, die **nach dem steuerlichen Übertragungstichtag, aber vor der Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister beschlossen** werden, ist zu unterscheiden (vgl. Tz 02.31 UmwStE):

- a) Gewinnausschüttungen an Anteilseigner, die an der Umwandlung teilnehmen
- b) Gewinnausschüttungen an in der Interimszeit ausscheidende Anteilseigner
 - zu a) Bei Gesellschaftern der übertragenden Körperschaft, die auch Gesellschafter des übernehmenden Rechtsträgers werden, ist die steuerliche Rückwirkung anzuwenden. Die Ausschüttung ist dem übernehmenden Rechtsträger zuzurechnen. In die steuerliche Schlussbilanz ist demnach kein Schuldposten einzustellen. Die Ausschüttung ist eine Entnahme des jeweiligen Gesellschafters i. S. d. § 4 Abs. 1 S. 2 EStG.
 - zu b) Bei Gesellschaftern der übertragenden KapGes, die zwischen dem steuerlichen Übertragungstichtag und der Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister aus der KapGes ausscheiden gilt die steuerliche Rückwirkungsfiktion nicht. Die auf diese Gesellschafter entfallende Ausschüttung ist entsprechend der zivilrechtlichen Behandlung dem übertragenden Rechtsträger zuzurechnen (Tz 02.33 UmwStE).
In Höhe der durch diese Gewinnausschüttung eintretenden Vermögensminderung ist in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft ein passiver Korrekturposten für diejenigen Gesellschafter einzustellen, die nicht an der Rückwirkung teilnehmen. Dieser passive Korrekturposten ist auch in der StB des übernehmenden Rechtsträgers auszuweisen. Die Gewinnausschüttung ist dann bei der Auszahlung erfolgsneutral mit dem passiven Korrekturposten zu verrechnen.

► **Übungsfall:**

Gesellschafter der F-GmbH sind A, B und C (jeweils Beteiligungen nach § 17 EStG). Die F-GmbH wird zum 31.12.01 (= steuerlicher Übertragungstichtag) auf die G-OHG verschmolzen. Die Gesellschafterversammlung der F-GmbH hat am 30.4.02 eine Gewinnausschüttung für 01 beschlossen. Auf A entfiel eine Dividende in Höhe von 28.000 €. Die Ausschüttung wurde am 31.5.02 überwiesen.

A hat seine Beteiligung an der F-GmbH zum 1.7.02 an D verkauft. Die Verschmelzung wurde am in das HR eingetragen.

► **Lösung:**

Es handelt sich um eine nach dem steuerlichen Übertragungstichtag beschlossene Gewinnausschüttung. Es muss somit hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen zwischen der Gewinnausschüttung an B und C einerseits und derjenigen an A andererseits unterschieden werden.

*Die Gesellschafter **B und C** werden Gesellschafter der übernehmenden G-OHG, so dass die steuerliche Rückwirkung anzuwenden ist.*

- *Die Ausschüttung ist der übernehmenden G-OHG zuzurechnen. In der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden KapGes (F-GmbH) ist kein Schuldposten anzusetzen.*
- *Für die Gesellschafter B und C ist die Gewinnausschüttung jeweils als Entnahme bei der G-OHG zu behandeln. Durch § 2 Abs. 1 und 2 UmwStG wird fingiert, dass das Vermögen der übertragenden F-GmbH mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtags auf die Übernehmerin G-OHG übergegangen ist und die KapGes im Zeitpunkt der Ausschüttung nicht mehr besteht.*

Soweit die Ausschüttung auf den Gesellschafter A entfällt, ist die steuerliche Rückwirkung jedoch nicht anwendbar.

- *Die Ausschüttung ist entsprechend der tatsächlichen zivilrechtlichen Situation noch der übertragenden KapGes zuzurechnen.*
- *In der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden F-GmbH ist zum 31.12.01 in Höhe von 28.000 € (= die an A zu leistende Gewinnausschüttung) ein passiver Korrekturposten einzustellen. Dieser Korrekturposten mindert das übergehende Betriebsvermögen und damit den Übernahmegewinn (§ 4 Abs. 4 bis 6 UmwStG).*
- *Die G-OHG hat diesen passiven Korrekturposten in ihrer steuerlichen Eröffnungsbilanz auszuweisen und mit der abfließenden Gewinnausschüttung zu verrechnen.*
- *Dem ausgeschiedenen Gesellschafter A fließt die Gewinnausschüttung der übertragenden KapGes am 31.5.02 zu (vgl. Tz 02.33 UmwStE). Die KapEst ist in dem Zeitpunkt einzubehalten, in dem der Zufluss an A erfolgt (§ 44 Abs. 1 S. 2 EStG, Tz 02.30 UmwStE).*

2.3.4 Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaft (Körperschaft) und Anteilseigner während des Interimszeitraums bei der Umwandlung auf bzw. in eine PersG

Wegen der steuerlichen Rückwirkung des § 2 Abs. 1 UmwStG sind Vergütungen, die die KapGes einem Anteilseigner für Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft, für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von WG zahlt, ab dem steuerlichen Übertragungstichtag als Vergütungen i. S. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG zu behandeln (Tz 02.36 UmwStE).

Hat der Anteilseigner der KapGes ein WG zur Nutzung überlassen, so gehört dieses WG ab dem steuerlichen Übertragungstichtag zum Sonderbetriebsvermögen (Sonder-BV) des Gesellschafters bei der übernehmenden PersG (Ausnahme: mitunternehmerische Betriebsaufspaltung).



IV. VERMÖGENSÜBERGANG VON EINER KAPITALGESELLSCHAFT AUF EINE PERSONENGESELLSCHAFT ODER EINE NATÜRLICHE PERSON DURCH VERSCHMELZUNG ODER FORMWECHSEL (§§ 3–9 UND 18 UMWSTG)

Das unter Tz 1.2 aufgeführte Grundscha (,0“ Sachlicher Anwendungsbereich; 1. Rechtsfolgen für die übertragende Kapitalgesellschaft; 2. Rechtsfolgen für den/die Übernehmende(n) und 3. Rechtsfolgen für die Anteilseigner der Übertragenden) bleibt auch bei Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft bzw. ein Einzelunternehmen erhalten. Aufgrund der Durchbrechung der Besteuerungsebene von der Körperschaftsteuer in die Einkommensteuer kommen hier nun noch ein paar weitere Gedankenschritte hinzu.

Lösungsscha abgewandelt/angepasst an die Umwandlung von Körperschaften in/auf Personenunternehmen

0.	§ 1 UmwStG § 2 UmwStG	Sachlicher Anwendungsbereich und steuerlicher Übertragungstichtag	
1.	§ 3 UmwStG	abschließende Besteuerung der übertragenden Kapitalgesellschaft	
	Aufstellung der Schlussbilanz	Grundsatz:	Ansatz der gemeinen Werte unter Aufdeckung der stillen Reserven
		Antrag:	zum Buch- oder Zwischenwert möglich bei „Inlandsumwandlungen“
	und § 29 KStG	fiktive Herabsetzung des Nennkapitals	
2.	§ 4 UmwStG	Zugangs- und Folgebewertung der Wirtschaftsgüter bei übernehmender Kapitalgesellschaft	
	Abs. 1	- Die übernehmende Kapitalgesellschaft hat die Wirtschaftsgüter mit den in der Schlussbilanz nach § 3 UmwStG erfassten Werten zu übernehmen (sogenannte „Buchwertverknüpfung“). - Die Übernehmende tritt steuerlich in die „Fußtapfen“ der Übertragenden jedoch ohne Übernahme verbleibender Verlustvorträge! - Für die Folgebewertung: keine Anschaffung, keine neue AfA und Besitzzeitanrechnung. - Folge-AfA bei Ansatz > BuWe in SB nach § 3 UmwStG. - Die Übernehmende hat die aufgestockten Beträge quasi als nachträgliche Anschaffungskosten zu behandeln.	
	Abs. 2		
	Abs. 3		
3.	Abs. 4–7	Rechtsfolgen für die/den Gesellschafter der Übertragenden	
3.1	§ 7 UmwStG	Besteuerung der offenen Rücklagen; der thesaurierten Gewinne nach § 7 UmwStG für alle Gesellschafter nach deren Beteiligungsverhältnis	
3.2	§ 4 UmwStG	Ermittlung des Übernahmeergebnisses nach § 4 Abs. 4–7 UmwStG	
„G“	§ 18 UmwStG	Gewerbesteuer	

1. Steuerliche Schlussbilanz nach § 3 UmwStG

Grundsatz

Nach § 3 Abs. 1 UmwStG sind die übergehenden Wirtschaftsgüter (einschließlich originärer und derivativer immaterieller Wirtschaftsgüter einschließlich des Firmenwerts) in der steuerlichen Schlussbilanz der **übertragenden** Körperschaft mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Pensionsrückstellungen sind mit dem sich nach § 6a EStG ergebenden Wert anzusetzen.

Ansatzwahlrecht–Allgemeines

In § 3 Abs. 2 UmwStG ist der übertragenden Körperschaft ein antragsbezogenes Wahlrecht eingeräumt. Danach kann das übergehende Betriebsvermögen dann mit einem niedrigeren Wert als dem gemeinen Wert (Untergrenze: Buchwert) angesetzt werden, wenn und soweit die Wirtschaftsgüter künftig der deutschen Besteuerung unterliegen und neben den Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft **keine Gegenleistung** gewährt wird.

Als „schädliche Gegenleistung“ kommt insbesondere die Einräumung einer Darlehensforderung oder die Leistung barer Zuzahlungen (z. B. § 54 UmwG) in Betracht. Derartige Gegenleistungen sind beim Anteilseigner als Veräußerungserlös für seine Anteile zu behandeln.

Die Prüfung der Voraussetzungen erfolgt für jeden an der Rückwirkungsfiktion beteiligten Anteilseigner der übertragenden Körperschaft. Maßgebend sind die Verhältnisse am steuerlichen Übertragungstichtag (Tz 03.11 UmwStE).

Das Wahlrecht ist einheitlich auszuüben (Tz 03.13 UmwStE).

Die steuerliche Schlussbilanz i. S. § 3 Abs. 1 UmwStG ist eine eigenständige Bilanz und von der laufenden Gewinnermittlung und der Schlussbilanz nach §§ 4 Abs. 1 und 5 EStG zu unterscheiden (Tz 03.04 UmwStE).

Das Wertansatzwahlrecht steht ausschließlich der übertragenden Körperschaft zu. Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Einreichung der steuerlichen Übertragungsbilanz bei dem für die übertragende KapGes zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 3 Abs. 2 S. 2 UmwStG).

Als Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz verbunden mit dem Antrag auf Fortführung der Buchwerte gilt auch die ausdrückliche Erklärung, dass die Steuerbilanz (i. S. d. §§ 4 Abs. 1 und 5 EStG) gleichzeitig auch die steuerliche Schlussbilanz i. S. d. § 3 Abs. 1 UmwStG sein soll (Tz 03.01 und 03.27 ff. UmwStE).

Die in den Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven und stillen Lasten sind bei Ansatz von Zwischenwerten um einen einheitlichen Prozentsatz aufzulösen (Ausnahme: Pensions-RSt i. S. § 6a EStG); Tz 03.25 ff. UmwStE. Bei Ansatz eines Zwischenwerts ist daher zunächst der gemeine Wert des Betriebs (Sachgesamtheit) zu ermitteln (Tz 03.26 UmwStE i. V. m. Tz 03.07–03.09 UmwStE).

Der Antrag bedarf keiner besonderen Form, ist bedingungsfeindlich und unwiderruflich. Beim Zwischenwertansatz muss sich aus dem Antrag ergeben, in welcher Höhe oder zu welchem Prozentsatz die stillen Reserven aufgedeckt werden (Tz 03.29 UmwStE).

Nach Einreichung der steuerlichen Schlussbilanz ist die übertragende KapGes an das von ihr ausgeübte Wahlrecht gebunden. Eine Änderung, z. B. im Wege einer Bilanzänderung, ist nicht zulässig. Vorzunehmen ist jedoch eine Bilanzberichtigung i. S. § 4 Abs. 2 S. 1 EStG.

Hierfür gelten die allgemeinen Grundsätze.

Für die handelsrechtliche Übertragungsbilanz gilt § 17 Abs. 2 S. 2 UmwG.

Für die handelsrechtliche Eröffnungsbilanz des übernehmenden Rechtsträgers gilt § 24 UmwG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schlussbilanz der übertragenden Kapitalgesellschaft–v10826



► **Übungsfall:**

Tanja Taler und Valentin Voss wohnen in München. Sie sind Gesellschafter der Firma TaVo OHG. Ihre Beteiligung an Ergebnis und Vermögen der OHG beträgt jeweils 50 %.

Die TaVo OHG ist alleinige Gesellschafterin der JÄGER GmbH. Beide Firmen haben ihren Sitz in München. Abschlussstichtag der OHG ist der 30.06.

Die OHG hat die gesamte Stammeinlage der GmbH bei deren Gründung (01) übernommen und seither in ihren Bilanzen mit den Anschaffungskosten von 100.000 € angesetzt.

Die JÄGER GmbH wird zum Ende des WJ 05/06 (Bilanzstichtag: 30.6.) auf die TaVo OHG verschmolzen; die Anmeldung zum Handelsregister erfolgte am 20.10.06.

In den bilanzierten WG des Anlagevermögens der GmbH sind stille Reserven in Höhe von 200.000 € vorhanden, die mit 150.000 € auf den Grund und Boden und mit 50.000 € auf die Maschinen und Betriebsvorrichtungen entfallen. Daneben ist ein im Unternehmen selbstgeschaffener Firmenwert in Höhe von 100.000 € vorhanden.

Steuerbilanz der JÄGER GmbH zum 30.6.06

Anlagevermögen	400.000	Stammkapital	100.000
Umlaufvermögen	100.000	Gewinnrücklagen	80.000
		Gewinnvortrag	40.000
		Jahresüberschuss 05/06	40.000
		Rückstellungen	60.000
		Verbindlichkeiten	180.000
	500.000		500.000

Für Ertragsteuern rechnen Sie bitte mit rd. 30 %.

AUFGABE

Stellen Sie die Schlussbilanzen nach § 3 UmwStG für die denkbaren Extremfälle auf!

► **Lösung:**

1. Gesellschafts- bzw. Zivilrecht

Es handelt sich um eine Verschmelzung durch Aufnahme (§ 2 UmwG). Zur Anmeldung beim HR ist die HB beizufügen, die nicht älter als 8 Monate sein darf. Die Vermögensübertragung erfolgt durch Gesamtrechtsnachfolge und Auflösung ohne Abwicklung.

2. Steuerrecht

Die sachliche Anwendungsbereich des UmwStG ist erfüllt, § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG.

Steuerliche Rückwirkung gem. § 2 Abs. 1 und 2 UmwStG; die Vermögensübertragung erfolgt mit Ablauf des **30.6.06** (steuerlicher Übertragungsstichtag).

Nach § 3 Abs. 1 UmwStG hat die JÄGER GmbH in der steuerlichen Schlussbilanz das Betriebsvermögen grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen.

Schlussbilanz § 3 Abs. 1 UmwStG → gem. Werte der JÄGER GmbH zum 30.6.06

Anlagevermögen	400.000	Stammkapital	100.000
	+ 200.000	Gewinnrücklagen	80.000
		Gewinnvortrag	40.000
Umlaufvermögen	100.000	Jahresüberschuss 05/06	40.000
Firmenwert	0 + 100.000	Übertragungsgewinn nach Steuer	210.000
		Steuer-RSt auf Übertragungsgewinn (KSt, SolZ, GewSt)	90.000
		Rückstellungen	60.000
		Verbindlichkeiten	180.000
	800.000		800.000

Ansatz Anlagevermögen	600.000 €
Ansatz Umlaufvermögen	100.000 €
Ansatz Firmenwert	100.000 €
Summe gemeine Werte Aktiva	800.000 €
abzüglich Passiva	- 240.000 €
= gemeiner Wert des Betriebsvermögens	560.000 €
abzüglich Buchwert des Betriebsvermögens (Summe der Eigenkapitalkonten)	- 260.000 €
aufgedeckte stille Reserven (Übertragungsgewinn)	300.000 €
Ertragsteuer rd. 30 % für KSt, SolZu und GewSt	90.000 €
Übertragungsgewinn endgültig nach Steuer	210.000 €

Nach § 3 Abs. 2 UmwStG können auf Antrag die übergehenden WG in dieser Bilanz einheitlich mit den bisherigen Buchwerten angesetzt werden, weil das übergehende Betriebsvermögen künftig auch Betriebsvermögen der inländischen TaVo OHG (OHG soll Mitunternehmerschaft sein) wird und damit sichergestellt ist, dass es später der Besteuerung mit ESt unterliegt und außer Gesellschaftsrechten keine Gegenleistung gewährt wird (§ 3 Abs. 2 Nr. 1–3 UmwStG erfüllt). Die Schlussbilanz nach § 3 Abs. 2 UmwStG entspricht somit der Schlussbilanz nach §§ 4 und 5 EStG (ohne Aufdeckung der stillen Reserven).

Schlussbilanz § 3 Abs. 2 UmwStG → zu BuWe der JÄGER GmbH zum 30.6.06

Anlagevermögen	400.000	Stammkapital	100.000
Umlaufvermögen	100.000	Gewinnrücklagen	80.000
		Gewinnvortrag	40.000
		Jahresüberschuss 05/06	40.000
		Rückstellungen	60.000
		Verbindlichkeiten	180.000
	500.000		500.000



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entwicklung des Steuerlichen Einlagekontos (§27 KStG)–v10827



HINWEIS

Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals:

Das Nennkapital gilt für den Zeitpunkt der Umwandlung, steuerlicher Übertragungsstichtag ist der 30.6.06, als vollständig herabgesetzt, § 29 Abs. 1 KStG.

Das steuerliche Einlagekonto beträgt danach:

Anfangsbestand	0 €
Zuführung aus Herabsetzung, § 28 Abs. 2 KStG	+ 100.000 €
Endbestand	100.000 €

2. Rechtsfolgen bei der/dem Übernehmenden → § 4 UmwStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Umwandlung Kö in PG Folgebewertung–v10828

2.1 Übernahme der Wirtschaftsgüter → § 4 Abs. 1 UmwStG

Die PersG als ünR (übernehmender Rechtsträger) muss die auf sie übergegangenen Wirtschaftsgüter und Bilanzansätze mit dem in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft enthaltenen Wert ansetzen (sogenannte **Wertverknüpfung gem. § 4 Abs. 1 UmwStG**); vgl. auch Tz 04.01 UmwStE. Es handelt sich insoweit also um eine „Kopie“ der nach § 3 UmwStG aufgestellten Schlussbilanz. Einziger Unterschied besteht im Ausweis des Eigenkapitals. Dieses ist auf die Gesellschafter der Personengesellschaft nach Beteiligungsverhältnis aufzuteilen. Im o. a. Beispiel bedeutete dies in den beiden denkbaren Extremfällen:

*„Eröffnungsbilanz“ § 4 Abs. 1 UmwStG der TaVo OHG zum 30.6.06
im Fall des § 3 Abs. 1 UmwStG*

Anlagevermögen	400.000	Kapital Taler	235.000
	+ 200.000	Kapital Voss	235.000
Umlaufvermögen	100.000	Steuer-RSt auf Übertragungsgewinn (KSt, SolZu, GewSt)	90.000
Firmenwert	+ 100.000	Rückstellungen	60.000
		Verbindlichkeiten	180.000
	800.000		800.000

Ermittlung Kapital der Gesellschafter:

Stammkapital	100.000
Gewinnrücklagen	+ 80.000
Gewinnvortrag	+ 40.000
Jahresüberschuss 05/06	+ 40.000
Übertragungsgewinn nach Steuer	+ 210.000
Gesamtkapital	470.000
davon je Gesellschafter 50 %	235.000

bzw. für den Fall des Buchwertantrages bei der ütr:

*Eröffnungsbilanz § 4 Abs. 1 UmwStG der TaVo OHG zum 30.6.06
im Fall des § 3 Abs. 2 UmwStG*

Anlagevermögen	400.000	Kapital Taler	130.000
Umlaufvermögen	100.000	Kapital Voss	130.000
		Steuer-RSt auf Übertragungsgewinn (KSt, SolZu, GewSt)	0
		Rückstellungen	60.000
		Verbindlichkeiten	180.000
	500.000		500.000

Ermittlung Kapital der Gesellschafter:

Stammkapital	100.000
Gewinnrücklagen	+ 80.000
Gewinnvortrag	+ 40.000
Jahresüberschuss 05/06	+ 40.000
Übertragungsgewinn nach Steuer	0
Gesamtkapital	260.000
davon je Gesellschafter 50 %	130.000



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausweis beim übernehmenden Rechtsträger-Bildung von Ergänzungsbilanzen–v10829

2.2 Folgebewertung der Wirtschaftsgüter → § 4 Abs. 2 UmwStG

Die Übernehmende (TaVo OHG) ist auch steuerlich als Nachfolger der Jäger GmbH anzusehen; sogenannte Fußstapfentheorie. Die Wirtschaftsgüter gelten nicht durch die OHG erworben. Die AfA-BMG, die AfA, die Besitzzeiten und Rücklagen sind fortzusetzen.

Im Falle des Ansatzes des gemeinen Wertes bzw. eines Zwischenwertes in der Schlussbilanz der Übertragenden gelten die aufgestockten Beträge für die Folge-AfA durch die OHG vereinfacht gesagt als deren nachträgliche Anschaffungskosten; vgl. Sie dazu § 4 Abs. 3 UmwStG.

Verbleibende Verlustvorträge, verrechenbare Verluste der übertragenden Körperschaft sowie ein vorhandener Zinsvortrag und ein EBITDA-Vortrag gehen weder bei Ansatz des Buchwerts noch des gemeinen Werts oder eines Zwischenwerts auf den übernehmenden Rechtsträger über (§ 4 Abs. 2 S. 2 UmwStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rechtsnachfolge beim übernehmenden Rechtsträger–v10834



3. Rechtsfolgen für die Gesellschafter der Übertragenden/Übernehmenden

Die Gesellschafter der Übertragenden haben regelmäßig steuerliche Folgen in zweierlei Hinsicht. Einerseits müssen Sie die offenen Rücklagen der Übertragenden als Bezüge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG versteuern, § 7 UmwStG fingiert eine faktische Liquidation.

Andererseits ist für steuerverhaftete Beteiligungen an der Übertragenden (Beteiligungen i. S. des § 15 bzw. 17 EStG) ein sogenanntes Übernahmeergebnis i. S. des § 4 Abs. 4–7 UmwStG zu ermitteln; defacto ein Tausch der Beteiligung gegen eigenes Betriebsvermögen. Diese Folgen fließen regelmäßig in die erste Gewinnfeststellung der Übernehmenden ein, sind also dogmatisch als Folgen bei der Übernehmenden zu betrachten. Da Steuerpflichtige und letztendlich somit Betroffene dieser Besteuerung die Gesellschafter sind, habe ich es als „Rechtsfolgen für die Gesellschafter“ überschrieben. So kann auch der für Klausuren evtl. schematische Lösungsaufbau beibehalten werden.

Der zu ermittelnde Übernahmegewinn, also der „quasi“ Veräußerungsgewinn der Anteile an der übertragenden Kapitalgesellschaft, ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert, mit dem die übergegangenen WG zu übernehmen sind {also das dem Gesellschafter in der Übernahmebilanz zugewiesene Betriebsvermögen → Eigenkapital}, abzüglich der Kosten für den Vermögensübergang und des Buchwerts der Anteile der übertragenden Körperschaft (§ 4 Abs. 4 S. 1 UmwStG). Da die Besteuerung der offenen Rücklagen Einfluss auf das Übernahmeergebnis hat, sollten diese vorangehend ermittelt werden.

3.1 Besteuerung der offenen Rücklagen (§ 7 UmwStG)

Bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen (Personengesellschaft oder Einzelunternehmen) wird eine Vollausschüttung/Auskehrung des Gesamtkapitals fingiert. Die Umwandlung wird also wie eine Auskehrung im Rahmen einer Liquidation behandelt.

Die Ermittlung der zu versteuernden Bezüge i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 7 UmwStG ist gegenüber der Ermittlung des Übernahmegewinns nach § 4 Abs. 4 UmwStG immer **vorrangig**, d. h. sie ist unabhängig davon vorzunehmen, ob es für den jeweiligen Gesellschafter zu einem Übernahmegewinn kommt oder nicht (§ 7 S. 2 UmwStG).

Die Anteilseigner erzielen danach Bezüge nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG und zwar in folgender Höhe:

	steuerliches Eigenkapital der übertragenden Kapitalgesellschaft (Gesamtsumme des Kapitals des übertragenden Rechtsträgers)
–	steuerliches Einlagekonto § 27 KStG nach Anwendung des § 29 KStG*
=	Zwischenergebnis (entspricht offenen Rücklagen) x Beteiligungsquote des betreffenden Anteilseigners
=	Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG

Auf die Einnahmen aus Kapitalvermögen ist, soweit nicht die Regelungen über die Abgeltungsteuer eingreifen, § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 5 KStG anzuwenden.

*Dabei ist zu beachten, dass im Zeitpunkt einer Umwandlung das Nennkapital vollständig als herabgesetzt gilt und grundsätzlich dem steuerlichen Einlagekonto gutgeschrieben wird (§ 29 Abs. 1 KStG i. V. m. § 28 Abs. 2 S. 1 KStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausschüttungsfiktion der offenen Rücklagen–v10830



HINWEIS KAPITALERTRAGSTEUERABZUG

Die Bezüge i. S. d. § 7 UmwStG unterliegen dem Kapitalertragsteuerabzug gem. § 43 EStG. Die KapEst entsteht nicht bereits am Umwandlungstichtag i. S. § 2 UmwStG, sondern erst im Zeitpunkt der Wirksamkeit der Umwandlung (Tz 07.08 UmwStE).

Zur Einbehaltung, Anmeldung und Abführung der KapEst ist daher der übernehmende Rechtsträger verpflichtet (Tz 07.08 UmwStE).

Für unseren o. a. Fall der Umwandlung der Jäger-GmbH heißt das:

Nach § 7 S. 1 UmwStG ist der Gesellschafterin TaVo-OHG der Teil des in der steuerlichen Schlussbilanz der GmbH (Übertragungsbilanz) ausgewiesenen Eigenkapitals abzgl. des steuerlichen Einlagekontos als Einnahmen i. S. § 20 EStG, d. h. wie eine Gewinnausschüttung, der GmbH zuzurechnen.

	§ 3 Abs. 2 UmwStG	§ 3 Abs. 1 UmwStG
Eigenkapital	260.000	470.000
abzgl. stl. Einlagekonto nach § 29 KStG	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
offene Rücklagen	160.000	370.000
entspricht Bezügen i. S. des § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG je Geser ^{1/2}		

Diese Einnahmen entstehen mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtages und unterliegen dem Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 d und S. 2 EStG i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG).

Die Regelungen zur Abgeltungsteuer sind nicht anzuwenden, da die Anteile an der übertragenden JÄGER GmbH zum Betriebsvermögen der TaVo OHG gehören (§ 32d Abs. 1 S. 1 EStG).

3.2 Ermittlung des Übernahmeergebnisses → § 4 Abs. 4–7 und § 5 UmwStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ermittlung des Übernahmeergebnisses–v10831

Als Übernahmeergebnis wird letztendlich der aus dem Tausch des erhaltenen Betriebsvermögens und dem Untergang der Anteile an der (übertragenden) Kapitalgesellschaft sich ergebende Wert verstanden. Es handelt sich im weitesten Sinne um eine Veräußerungsgewinnermittlung i. S. des § 17 EStG. Wenn Sie die Formel des § 17 Abs. 2 EStG vor Auge haben, dann erklärt sich § 4 Abs. 4 UmwStG etwas einfacher.



Im Grunde genommen:

Veräußerungspreis	} lesen Sie nun § 4 Abs. 4 UmwStG
abzgl. Anschaffungskosten bzw. Buchwert der Anteile	
= stille Reserven	
abzgl. Kosten	
= Veräußerungsgewinn	

Im UmwSt-Recht wird in den Fällen einer Veräußerungsannahme als Veräußerungspreis regelmäßig der Ansatz des Betriebsvermögens beim Übernehmenden angesehen (vgl. Sie auch § 20 Abs. 3 und § 24 Abs. 3 UmwStG). Als Betriebsvermögen i. S. des § 4 EStG wird letztendlich auch das Eigenkapital verstanden, welches sich durch die Übernahme erhöht bzw. erstmalig bildet.

Die „echte“ Formel zur Ermittlung des Übernahmeergebnisses können Sie dem UmwStE in Rz 04.27 entnehmen.

Da allerdings die offenen Rücklagen nach § 7 UmwStG schon erfasst sind und somit doppelt besteuert würden, werden diese bei der Ermittlung des Übernahmeergebnisses wieder gekürzt, § 4 Abs. 5 UmwStG.

Buchwert der Anteile an der übertragenden Körperschaft

Sofern die Anteile am übertragenden Rechtsträger bisher nicht zum BV des übernehmenden Rechtsträgers gehört haben, gelten sie unter den Voraussetzungen des § 5 UmwStG als in den ünR eingelegt/überführt, vgl. Tz 05.01–05.12 UmwStE.

- Nach § 5 Abs. 1 UmwStG werden die nach dem steuerlichen Übertragungstichtag von der PersG erworbenen Anteile so behandelt, als sei der Erwerb bereits am steuerlichen Übertragungstichtag erfolgt. Dies gilt jedoch nur für den Erwerber. Für den Veräußerer liegt der Verkauf von Anteilen vor, der im Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs ggf. zu versteuern ist (d. h., hier gilt die Rückwirkungsfiktion nicht).
- Hält der Gesellschafter der übernehmenden PersG eine Beteiligung gem. § 17 EStG bzw. Anteile i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG an der übertragenden KapG, fingiert § 5 Abs. 2 UmwStG die Einlage der Beteiligung in die PersG zu AK.
- Hält ein Gesellschafter der übernehmenden PersG Anteile an der übertragenden KapG in einem (anderen) Betriebsvermögen, gelten diese Anteile als in das BV der übernehmenden PersG zu Buchwerten eingelegt (§ 5 Abs. 3 UmwStG).

Umwandlungskosten

Für die Zuordnung der umwandlungsbedingten Kosten zu den jeweiligen Rechtsträgern gilt gem. Tz 04.34 UmwStE Folgendes:

Hinsichtlich der Zuordnung verschmelzungsbedingter Kosten haben die Beteiligten kein Wahlrecht, die Zuordnung richtet sich nach dem objektiven Veranlassungsprinzip. Nicht entscheidend ist, wer Schuldner der Kosten ist.

Objektbezogene Kosten (z. B. Grunderwerbsteuer) sind zu aktivieren.

Von dem objektiven Veranlassungszusammenhang abweichende vertragliche Vereinbarungen führen stets zur vGA bzw. verdeckten Einlage. Insbesondere kann die GrESt nicht durch vertragliche Vereinbarungen der Übernehmerin zugeordnet werden. Die übertragende KapG darf daher nur solche Umwandlungskosten abziehen, die sich aus ihrer Rechtsform ergeben.

Als **Kosten des Vermögensübergangs** i. S. d. § 4 Abs. 4 S. 1 UmwStG sind nur die nicht objektbezogenen Kosten des übernehmenden Rechtsträgers unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung sowie die nicht objektbezogenen Kosten, die dem übertragenden Rechtsträger zuzuordnen und nach dem steuerlichen Übertragungstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen.

Sie bewirken eine Minderung des Übernahmegewinns bzw. eine Erhöhung des Übernahmeverlustes. Sofern sie als laufender Aufwand beim übernehmenden Rechtsträger berücksichtigt worden sind, hat eine entsprechende außerbilanzielle Korrektur zu erfolgen.

Bei der übernehmenden PersG sind z. B. Kosten der Abfindung ausscheidender Gesellschafter, Kosten der Registereintragung, Grundbucheintragung der PersG sowie damit zusammenhängende Notar- und Gerichtsgebühren zuzurechnen.

Die der übertragenden Körperschaft zuzuordnenden Kosten sind laufende BA, deren Abzugsfähigkeit sich nach den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen richtet (z. B. bei Entstehung eines Übertragungsgewinns; sonst lfd. BA). In Betracht kommen z. B.: Kosten für den Umwandlungsbeschluss und die Umwandlungsverträge, Beratungs- und Prüfungsaufwand, Bilanzerstellung, Veröffentlichungskosten usw.

Besteuerung des Übernahmegewinns

Auf den Übernahmegewinn ist § 8b Abs. 2 und 3 KStG anzuwenden, soweit er auf eine **Körperschaft als Mitunternehmerin** der übernehmenden Personengesellschaft entfällt. Im Ergebnis werden damit 5 % des Übernahmegewinns als steuerpflichtiges Einkommen versteuert.

Soweit der Übernahmegewinn auf **natürliche Personen** entfällt, ist § 3 Nr. 40 EStG und § 3c Abs. 2 EStG anzuwenden, d. h., er ist zu 60 % steuerpflichtig.

Abzug des Übernahmeverlustes

Ein Übernahmeverlust bleibt außer Ansatz, soweit er auf eine **Körperschaft** entfällt (§ 4 Abs. 6 S. 1 UmwStG, Tz 04.40 UmwStE). Soweit er auf eine **natürliche Person** entfällt, ist er mit 60 % anzusetzen, jedoch höchstens in Höhe von 60 % der Bezüge i. S. § 7 UmwStG (§ 4 Abs. 6 S. 4 UmwStG, Tz 04.42 UmwStE).

Der Abzug des Übernahmeverlustes entfällt jedoch insgesamt, wenn bei der Veräußerung der Anteile ein Verlust nach § 17 Abs. 2 S. 6 EStG nicht zu berücksichtigen wäre **oder** soweit die Anteile innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag entgeltlich erworben worden sind (§ 4 Abs. 6 S. 6 UmwStG, Tz 04.43 UmwStE).

Feststellung des Übernahmeergebnisses

Der Gesamtbetrag des Übernahmeergebnisses und die Aufteilung auf die Mitunternehmer sind nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 a AO einheitlich und gesondert festzustellen.

Dabei sind der Übernahmegewinn/-verlust Stufe 1 (= vor Anwendung des § 7 UmwStG) und Stufe 2 getrennt auszuweisen.

In die einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte werden die Bezüge i. S. d. § 7 UmwStG dann einbezogen, wenn für den betreffenden Mitunternehmer auch ein Übernahmegewinn zu ermitteln ist, da die Bezüge nach § 7 UmwStG bei der Ermittlung des Übernahmeergebnisses nach § 4 Abs. 5 UmwStG abzuziehen sind (Tz 07.07 UmwStE).

Nicht einbezogen werden hingegen die Bezüge i. S. d. § 7 UmwStG derjenigen Anteilseigner, für die ein Übernahmeergebnis nicht zu ermitteln ist.

In unserem o. a. Beispiel ergibt sich das Übernahmeergebnis wie folgt; hierbei ist zu beachten, dass ein Übernahmeergebnis regelmäßig für die Gesellschafter separat zu ermitteln ist (vgl. auch Rz 04.18f UmwStE).

übergegangenes Betriebsvermögen Fall § 3 Abs. 1 UmwStG

(Aktiva–Passiva)

davon entfallen auf

{vgl. auch Kapitalkonto in EB}

abzgl. BW der Anteile an der GmbH je 50 %

Übernahmegewinn je Gesellschafter Stufe 1

abzüglich Bezüge i. S. § 7 UmwStG

verbleibender Übernahmegewinn

	470.000 €	
	Taler 50 %	Voss 50 %
	235.000 €	235.000 €
	- 50.000 €	- 50.000 €
	185.000 €	185.000 €
	185.000 €	185.000 €
	0 €	0 €



Die Einnahmen i. S. d. § 7 UmwStG sind nach § 9 Nr. 2a GewStG bei der Ermittlung des Gewerbeertrages der OHG zu kürzen. Ein Übernahmegewinn/Übernahmeverlust ist nicht gewerbsteuerpflichtig, § 18 Abs. 2 UmwStG.

übergegangenes Betriebsvermögen Fall § 3 Abs. 2 UmwStG

(Aktiva–Passiva)

davon entfallen auf

{vgl. auch Kapitalkonto in EB}

abzgl. BW der Anteile an der GmbH je 50 %

Übernahmegewinn je Gesellschafter Stufe 1

abzüglich Bezüge i. S. § 7 UmwStG

verbleibender Übernahmegewinn

	470.000 €	
	Taler 50 %	Voss 50 %
	130.000 €	130.000 €
	- 50.000 €	- 50.000 €
	80.000 €	80.000 €
	80.000 €	80.000 €
	0 €	0 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung des Übernahmeergebnisses–v10832

4. Sonderfragen

4.1 Übernahmefollegewinn gem. § 6 UmwStG

Ein Übernahmefollegewinn entsteht, wenn infolge der Umwandlung Gesellschafter des übernehmenden Rechtsträgers einen Anspruch oder eine Verbindlichkeit gegenüber dem übernehmenden Rechtsträger haben (§ 6 Abs. 2 UmwStG), denn am Übertragungstichtag bestehende Forderungen und Schulden zwischen Kapitalgesellschaft (Übertragerin) und Personengesellschaft/Einzelunternehmen (Übernehmerin) sind infolge Konfusion aufzulösen.

4.2 Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

Hat die übernehmende Personengesellschaft eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber ihrer Tochterkapitalgesellschaft (z. B. für Garantearbeiten) ausgewiesen und wird die Tochtergesellschaft auf die Personengesellschaft verschmolzen, erlischt diese Verbindlichkeit infolge Konfusion (Tz 06.01 UmwStE).

In Höhe der aufgelösten Rückstellung entsteht mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtags bei der PersG ein Übernahmefollegewinn. Er kann in eine Rücklage eingestellt werden, die in den drei folgenden Jahren zu mindestens je einem Drittel gewinnerhöhend aufzulösen ist, § 6 Abs. 1 UmwStG.

Die Möglichkeit der Rücklagenbildung entfällt jedoch rückwirkend, wenn der übernehmende Rechtsträger den auf ihn übergegangenen Betrieb innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungstichtag in eine KapGes einbringt oder ohne triftigen Grund aufgibt oder veräußert (§ 6 Abs. 3 UmwStG, Tz 06.09 UmwStE).

4.3 Pensionsrückstellungen

4.3.1 Umwandlung in eine Personengesellschaft

Die bei der übertragenden Kapitalgesellschaft zugunsten ihrer Gesellschaftergeschäftsführer zulässigerweise gebildete Pensionsrückstellung kann durch die Personengesellschaft fortgeführt werden (Tz 06.04 und 06.05 UmwStE).

Nach dem steuerlichen Übertragungstichtag erfolgte Zuführungen zur Pensionsrückstellung sind allerdings Vergütungen der Personengesellschaft an ihre Gesellschafter i. S. des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG, soweit sie nicht aufgrund der Fortentwicklung des Anwartschaftsbarwerts eine Nachwirkung der früheren Arbeitnehmereigenschaft darstellen (Tz 06.06 UmwStE).

4.3.2 Verschmelzung der Kapitalgesellschaft auf den Alleingesellschafter

Die Pensionsrückstellung ist im Einzelunternehmen des übernehmenden Alleingeschafters erfolgswirksam aufzulösen. Der Gewinn ist Bestandteil des Übernahmefolgegewinns i. S. des § 6 UmwStG, für den eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden kann, die in den drei folgenden Wirtschaftsjahren mit mindestens je einem Drittel gewinnerhöhend aufzulösen ist (Tz 06.07 UmwStE).

Wird vor der Umwandlung auf den werthaltigen Pensionsanspruch verzichtet, liegt bei der übertragenden Körperschaft eine verdeckte Einlage vor.

Beim Gesellschafter liegt in Höhe der verdeckten Einlage ein Zufluss von Arbeitslohn vor, die verdeckte Einlage führt zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung (H 8.9 KStH „Verzicht auf Pensionsanwartschaftsrechte“; vgl. auch BMF v. 14.8.2012, BStB 2012 I S. 874).

4.4 Rückdeckungsversicherung

Wird der Pensionsanspruch–z. B. durch Abtretung des Anspruchs aus der Rückdeckungsversicherung–in angemessener Höhe abgefunden, kann dem i. d. R. steuerlich dann gefolgt werden, wenn es sich um einen **unverfallbaren** Pensionsanspruch gehandelt hat.

Die Abfindung eines **verfallbaren** Pensionsanspruchs hält einem Fremdvergleich nicht stand, so dass in diesen Fällen regelmäßig eine verdeckte Gewinnausschüttung anzunehmen ist.

Wird die Rückdeckungsversicherung von dem übernehmenden Alleingesellschafter oder einem Gesellschafter der übernehmenden PersG fortgeführt, geht der Versicherungsanspruch auf den übernehmenden Gesellschafter über und ist dessen Privatvermögen zu entnehmen (Tz 06.08 UmwStE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übernahmefolgegewinn–v10833

5. Gewerbesteuer

5.1 Übernahmewinn und -verlust

Ein Übernahmewinn bzw. ein Übernahmeverlust unterliegt nicht der Gewerbesteuer (§ 18 Abs. 2 S. 1 UmwStG).

Nach § 18 Abs. 2 S. 2 UmwStG ist in den Fällen des § 5 Abs. 2 UmwStG ein Gewinn i. S. d. § 7 UmwStG nicht beim Gewerbeertrag zu erfassen, d. h. die entsprechenden Bezüge i. S. des § 7 UmwStG sind nicht als Gewerbeertrag der übernehmenden PersG anzusetzen, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a bzw. 7 GewStG vorliegen (Tz 18.04 UmwStE).

5.2 Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe

Da Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe des Gewerbebetriebs nur bei KapG, nicht aber bei einer PersG oder bei Einzelunternehmen zum Gewerbeertrag gehören (R 7.1 Abs. 3 GewStR), ist die Versteuerung des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns durch die Umwandlung gefährdet.

Nach **§ 18 Abs. 3 UmwStG** unterliegt der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn der Gewerbesteuer, wenn der Betrieb der übernehmenden PersG/natürlichen Person innerhalb von fünf Jahren nach dem Vermögensübergang veräußert oder aufgegeben wird. Diese **erweiterte GewSt-Pflicht** trifft die übernehmende PersG.



Eine Veräußerung oder Aufgabe des übergegangenen Betriebs liegt auch dann vor, wenn dieser in eine KapG oder PersG eingebracht wird. Die Einbringung in eine KapG führt bereits nach den allgemeinen Grundsätzen zur GewSt-pflicht eines späteren Veräußerungs- oder Aufgabegewinns. Dagegen unterliegen nach einer Einbringung in eine andere PersG die Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs grundsätzlich nicht mehr der GewSt (R 7.1 Abs. 3 Nr. 1 GewStR). Hier treten jedoch die übernehmende PersG und ggf. auch ihr Rechtsnachfolger in die Rechtsstellung der einbringenden Gesellschaft ein, wenn die Einbringung zu Buch- oder Zwischenwerten erfolgt. Die übernehmende PersG ist dann für den Rest der Fünfjahresfrist der Vorschrift des § 18 Abs. 3 UmwStG unterworfen.

5.3 Mitunternehmeranteile

Mitunternehmeranteile, die im Wege der Umwandlung von einer KapG auf eine PersG übergehen, sind grundsätzlich nicht gewerbesteuerverstrickt. Sie können deshalb nach der Umwandlung von dem Rechtsnachfolger gewerbesteuerfrei veräußert werden.

5.4 Umfang der Steuerpflicht

Durch § 18 Abs. 3 UmwStG werden alle im Zeitpunkt der Aufgabe bzw. Veräußerung vorhandenen stillen Reserven des BV erfasst, d. h. auch die neu entstandenen bzw. gebildeten stillen Reserven. Gewinne, die sowohl nach § 7 GewStG als auch nach § 18 Abs. 3 UmwStG steuerpflichtig sind, sind vorrangig nach § 18 Abs. 3 UmwStG steuerpflichtig (Tz 18.09 UmwStE).

Aufgabe- oder Veräußerungsverluste werden gewerbesteuerlich nicht berücksichtigt (Tz 18.10 UmwStE).

5.5 Verlust- und Zinsvorträge, Einkünfte im Rückwirkungszeitraum (§ 2 Abs. 4 UmwStG)

Nach § 2 Abs. 4 S. 1 UmwStG ist ein Ausgleich oder die Verrechnung eines Übertragungsgewinns mit verrechenbaren Verlusten, verbleibenden Verlustvorträgen, nicht ausgeglichenen negativen Einkünften, einem Zinsvortrag i. S. § 4h EStG oder einem EBITDA-Vortrag des übertragenden Rechtsträgers nur dann zulässig, wenn dem übernehmenden Rechtsträger die Verlustnutzung auch ohne die Anwendung der Rückwirkungsfiktion des § 2 Abs. 1 und 2 UmwStG möglich gewesen wäre.

Dies gilt auch für negative Einkünfte des übernehmenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum (§ 2 Abs. 4 S. 2 UmwStG).

Durch § 2 Abs. 4 S. 1 und 2 UmwStG wird die Verlustnutzung insoweit ausgeschlossen, als ohne die Rückwirkung ein derartiger Verlustvortrag bereits nach § 8c KStG untergegangen wäre (Tz 02.39 UmwStE).

§ 2 Abs. 4 S. 3 UmwStG führt zu einer Verlustverrechnungssperre, soweit positive Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum aufgrund der Rückwirkung des § 2 Abs. 1 UmwStG auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen.

Die **positiven Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers** im Rückwirkungszeitraum sind daher nicht mehr mit verrechenbaren Verlusten, verbleibenden Verlustvorträgen, nicht ausgeglichenen negativen Einkünften und einem Zinsvortrag **des übernehmenden Rechtsträgers** im Rückwirkungszeitraum auszugleichen oder zu verrechnen. Auf einen schädlichen Beteiligungserwerb kommt es hier nicht an.

Ist übernehmender Rechtsträger eine Organgesellschaft, gilt dies auch für einen Ausgleich oder eine Verrechnung beim Organträger entsprechend. Ist übernehmender Rechtsträger eine Personengesellschaft, gilt das Verrechnungsverbot auch für einen Ausgleich oder eine Verrechnung bei den Gesellschaftern entsprechend.

§ 2 Abs. 4 S. 3 UmwStG gilt nicht, wenn übertragender Rechtsträger und übernehmender Rechtsträger vor Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtags verbundene Unternehmen im Sinne des § 271 Absatz 2 HGB sind.

5.6 Beteiligungskorrekturgewinn

Der Buchwert der Anteile an der übertragenden Körperschaft ist bei dem übernehmenden Rechtsträger mit Wirkung zum steuerlichen Übertragungstichtag um steuerwirksam vorgenommene Teilwertabschreibungen vorangegangener Jahre sowie um vorgenommene Abzüge nach § 6b EStG und um ähnliche Abzüge gewinnwirksam zu erhöhen („**Beteiligungskorrekturgewinn**“). Dieser Gewinn erhöht den laufenden Gewinn des übernehmenden Rechtsträgers. § 3 Nr. 40 EStG und § 8b Abs. 2 KStG sind hierauf anzuwenden.

Diese Zuschreibungen gelten auch für Anteile, die als in die übernehmende Personengesellschaft eingelegt gelten (§ 5 Abs. 3 UmwStG).

Der Beteiligungskorrekturgewinn fällt eine logische Sekunde vor der Vermögensübertragung an. Damit ist bei der Ermittlung des Übernahmeergebnisses bereits der erhöhte Beteiligungsansatz zu berücksichtigen. Die „Zuschreibung“ hat zur Folge, dass sich der Übernahmegewinn vermindert bzw. sich der Übernahmeverlust erhöht.



V. ÜBUNGSFALL

1. Allgemeines

An der **ADELSBERGER GmbH (A-GmbH)**, Sitz und Geschäftsleitung in München, **Adelsbergstraße 22** sind als Gesellschafter Franziska Franke (kurz: **FF**), Monika Müller (kurz: **MM**), Renate Reising (kurz: **RR**) und die **SPRING GmbH** beteiligt.

Franziska Franke, München hatte bei Gründung der GmbH (vor mehr als 10 Jahren) 50 % des Stammkapitals (50.000 €) übernommen und voll einbezahlt. Die Anteile gehören zu ihrem Privatvermögen.

Monika Müller, München hat ihren 30%igen Anteil am 1.7.05 für 120.000 € erworben und zulässigerweise als gewillkürtes Betriebsvermögen ihres Einzelunternehmens behandelt. Die Beteiligung ist dort mit diesem Betrag aktiviert.

Renate Reising hat ihre 15%ige Beteiligung am 1.9.07 von ihrer Mutter Elke Elster im Wege der vorweggenommenen Erbfolge geschenkt bekommen. Elke Elster hatte die Anteile am 1.6.04 für 60.000 € erworben.

Die **SPRING GmbH, Augsburg** hat ihre 5%ige Stammeinlage in 01 für 20.000 € erworben.

Franziska Franke, Monika Müller, Renate Reising und Elke Elster wohnen seit Jahren in München, die **SPRING GmbH** hat ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung ebenfalls in München.

2. Bilanz und -ansätze

Für die A-GmbH liegt zum Ende des Wj 07/08 folgende steuerliche Schlussbilanz zum **31.3.08** vor (verkürzte Darstellung):

Aktiva		Passiva	
Firmenwert	0 €	Stammkapital	100.000 €
unbebautes Grundstück	150.000 €	Gewinnvortrag	30.000 €
Anlagevermögen	180.000 €	Jahresüberschuss	150.000 €
Vorratsvermögen	170.000 €	Steuerrückstellungen	30.000 €
Sonstige Forderungen	14.000 €	Rückstellungen	100.000 €
Finanzkonten	86.000 €	Verbindlichkeiten	190.000 €
	600.000 €		600.000 €

Die Verkehrswerte / gemeinen Werte betragen:

a) Firmenwert (selbstgeschaffen seit der Firmengründung)	120.000 €
b) unbebautes Grundstück	210.000 €
c) abnutzbares Anlagevermögen (AfA bisher linear, RND 5 Jahre)	240.000 €
d) Bei den übrigen Wirtschaftsgütern entsprechen die gemeinen Werte den Buchwerten.	

3. Umwandlung

Die Gesellschafter haben am 30.9.08 beschlossen, die A-GmbH mit Wirkung vom 1.4.08 formwechselnd in die **FRANKEN KG** umzuwandeln, dabei erhielt Franziska Franke die Stellung der Komplementärin, während Monika Müller, Renate Reising sowie die **SPRING GmbH** jeweils diejenige eines Kommanditisten erhalten haben (Anmeldung beim Handelsregister am 10.10.08, eingetragen am 20.12.08).

Die **FRANKEN KG** erstellt dann ihre Abschlüsse jeweils zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres. Das Festkapital (Kapitalkonto I) beträgt 75.000 € für Franziska Franke, 45.000 € für Monika Müller, 22.500 € für Renate Reising und 7.500 € für die **SPRING GmbH**.

Nach dem Umwandlungsbeschluss sollen sich bei der Umwandlung ggf. zusätzlich ergebende Betrag jeweils dem Kapitalkonto II gutgeschrieben werden.

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass auf dort neben die Entnahmen und Einlagen und Gewinn- und Verlustanteile der Gesellschafter erfasst werden (echtes Eigenkapitalkonto).

Die in Zusammenhang mit der Umwandlung angefallenen Kosten betragen 4.000 € zzgl. 700 € in Rechnungen gesondert ausgewiesen Umsatzsteuer und wurden von der FRANKEN KG getragen. Sie wurden bei der Bezahlung im November 08 als Betriebsausgabe gewinnmindernd gebucht. Gleichzeitig wurde auch der Vorsteuerabzug in Höhe von 700 € vorgenommen.

4. Sonstiges

Der Hebesatz der Landeshauptstadt München beträgt bei der Gewerbesteuer 490 %.

Die Gesellschafter sind übereingekommen, dass durch die Umwandlung so wenig Gewinn wie möglich versteuert werden soll.

AUFGABE

Stellen Sie die sich aus dem vorbeschriebenen Sachverhalt ergebenden ertragsteuerlichen Auswirkungen auf die Adelsberger-GmbH, die FRANKEN KG und deren Gesellschafter dar.

Darzustellen sind dabei nur diejenigen Folgen, die sich dann ergeben, wenn bei mehreren Möglichkeiten diejenige gewählt wird, die bei der Adelsberger-GmbH zur niedrigsten steuerlichen Belastung führt.

Begründen Sie Ihre Entscheidungen unter Angabe der einschlägigen Regelungen kurz aber erschöpfend.

Ihre Stellungnahme muss auch die Rechenwege und deren Ergebnisse (z. B. Angabe von Bilanzposten) umfassen, dabei ist jedoch auf die Erstellung von Bilanzen (z. B. berichtigte Schlussbilanz der GmbH, Übertragungs- und Übernahmebilanz) und die Fortentwicklung von Bilanzposten auf den nächsten Bilanzstichtag zu verzichten.

Zu umsatzsteuer- und gründerwerbsteuerrechtlichen Fragestellungen und Auswirkungen ist nicht Stellung zu nehmen.

Auf die Berücksichtigung latenter Steuern ist nicht einzugehen. Sie bleiben unberücksichtigt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall UmwStR 04–v13117

LÖSUNGSHINWEISE	Punkte	
	Soll	Ist
<i>(Kursiv Geschriebenes ist als weiterführender Hinweis zu verstehen. Hierfür werden keine Korrekturpunkte vergeben.)</i>		
Allgemeines		
Der Formwechsel ist möglich, da bei dieser Umwandlungsform die A-GmbH unter Wahrung der Identität in Bezug auf ihr Vermögen und die Gesellschafter in eine andere Rechtsform umgewandelt wird.		
Daraus ergibt sich, dass die Beteiligten an der FRANKEN KG diejenigen Personen sein müssen, die bereits Gesellschafter der A-GmbH sind und eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse durch den Formwechsel nicht eintreten darf (Tz 01.11 UmwStE).		
Steuerliche Beurteilung		
Persönlicher Anwendungsbereich des UmwStG		
Auf einen Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft ist das UmwStG anwendbar, § 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwStG.	1	
Beim Formwechsel einer GmbH in eine KG sind gem. § 9 UmwStG die Vorschriften der §§ 3 ff. UmwStG anzuwenden.		
1. Steuerliche Folgen für die übertragende „Adelsberger GmbH“		
Nach § 9 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 UmwStG hat die A-GmbH für steuerliche Zwecke eine Schlussbilanz (Übertragungsbilanz) aufzustellen. Die steuerliche Schlussbilanz der A-GmbH darf für einen Stichtag aufgestellt werden, der höchstens 8 Monate vor der Anmeldung des Formwechsels zur Eintragung in das HR liegt. Steuerlicher Übertragungsstichtag ist der 31.3.08 , da die A-GmbH auf diesen Stichtag für steuerliche Zwecke eine Bilanz aufzustellen hat (§ 9 S. 3 UmwStG).	1	
In der durch die GmbH aufzustellenden Schlussbilanz sind die Wirtschaftsgüter unter Aufdeckung aller stillen Reserven mit den gemeinen Werten anzusetzen. Einzige Ausnahme bilden die Pensionsrückstellungen.		
Können die übergehenden WG in der steuerlichen Schlussbilanz der A-GmbH einheitlich mit dem Buchwert oder einem Zwischenwert angesetzt werden, wenn sie BV der übernehmenden FRANKEN KG werden und sichergestellt ist, dass sie später der Besteuerung mit ESt bzw. KSt unterliegen und soweit das deutsche Besteuerungsrecht hinsichtlich der Veräußerung der übertragenen WG bei der Gesellschaftern der übernehmenden KG nicht ausgeschlossen ist (§ 9 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 UmwStG).	1	
Da die steuerliche Belastung der GmbH bzw. der Gesellschafter so niedrig wie möglich gehalten werden soll, ist es notwendig, dass die GmbH den Antrag auf Ansatz der Buchwerte stellt.		

Dieser Antrag muss spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übertragenden Körperschaft gestellt werden (§ 3 Abs. 2 S. 2 UmwStG).					1	
Wird der Antrag nicht gestellt, kommt es zum Ansatz der gemeinen Werte (Grundfall gem. § 3 Abs. 1 UmwStG). Als Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz nach §§ 9 bzw. 3 UmwStG gilt auch die ausdrückliche Erklärung, dass die Steuerbilanz i. S. §§ 4, 5 Abs. 1 EStG, diejenige i. S. § 3 Abs. 2 UmwStG ist (Tz 03.02 UmwStE).						
Diese Erklärung gilt als der nach § 3 Abs. 2 S. 2 UmwStG erforderliche Antrag.						
Da die A-GmbH in ihrer steuerlichen Schlussbilanz diejenigen Werte ansetzt, die im regulären Jahresabschluss enthalten sind (Buchwerte), entspricht die steuerliche Schlussbilanz der auf den 31.3.08 aufzustellenden Bilanz.					1	
In diesem Fall kommt es zu keinem Übertragungsgewinn, da keine stillen Reserven aufgedeckt werden.						
Herabsetzung des Nennkapitals der A-GmbH						
Das Nennkapital gilt für den Zeitpunkt der Umwandlung, steuerlicher Übertragungsstichtag ist der 31.3.08, als vollständig herabgesetzt (§ 29 Abs. 1 KStG). Der Betrag der Kapitalherabsetzung ist, da die Einlage vollständig geleistet ist, dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben (§ 28 Abs. 2 S. 1 KStG).					1	
Das steuerliche Einlagekonto beträgt danach:						
Anfangsbestand			0 €			
Zuführung aus Kapitalherabsetzung			+ 100.000 €			
Endbestand			100.000 €		1	
2. Folgen für die übernehmende FRANKEN KG						
Die KG ist nach § 9 S. 2 UmwStG zur Aufstellung einer steuerlichen Eröffnungsbilanz auf den steuerlichen Übertragungsstichtag, den 31.3.08, verpflichtet. (Tz 09.01 UmwStE). <i>Erster Gewinnermittlungszeitraum ist das Rumpfwirtschaftsjahr vom 31.3.08–31.12.08.</i>					1	
In der Eröffnungsbilanz (Zugangsbewertung) müssen die auf die übergegangenen WG mit den in der steuerlichen Schlussbilanz der A-GmbH enthaltenen Werten ausgewiesen werden (Buchwertverknüpfung gem. § 4 Abs. 1 S. 1 UmwStG). Damit kommt es zum Ausweis eines Eigenkapitals in Höhe von 280.000 €, welches auf die Gesellschafter zu verteilen ist.					1	
Damit ergeben sich in der Eröffnungsbilanz der FRANKEN KG folgende Kapitalkonten für die Gesellschafter:						
	FF	MM	RR	Spring GmbH		
Kapitalkonto I (150.000 €)	75.000 €	45.000 €	22.500 €	7.500 €		
Kapitalkonto II (130.000 €)	65.000 €	39.000 €	19.500 €	6.500 €	1	



Die FRANKEN KG tritt nach § 9 i. V. m. § 4 Abs. 2 S. 1 UmwStG in die steuerliche Rechtsstellung der A-GmbH ein und zwar bezüglich der Absetzung für Abnutzung, der erhöhten Absetzungen, der Sonderabschreibungen, der Inanspruchnahme von Bewertungsfreiheiten und -abschlägen, der den steuerlichen Gewinn mindernden Rücklagen sowie der Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 und 3 EStG.						1	
Dies bedeutet, dass die AfA nach der bisherigen Methode und der bisherigen AfA-BMG vorzunehmen ist, und die selbst geschaffenen WG „Firmenwert“ bzw. „immaterielle WG“ weder angesetzt noch abgeschrieben werden können. Die Besitzzusammenrechnung ist in § 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG festgeschrieben.						1	
3. Folgen für die Gesellschafter							
3.1. Einkünfte i. S. § 7 UmwStG (fingierte Vollausschüttung/Auskehrung)							
Nach § 7 Satz 1 UmwStG ist den Gesellschaftern der FRANKEN KG der Teil des in der steuerlichen Übertragungsbilanz der GmbH ausgewiesenen Eigenkapitals i. H. v. 280.000 € abzüglich steuerliches Einlagekonto 100.000 € = 180.000 € als Einnahmen i. S. § 20 EStG, d. h. wie eine Gewinnausschüttung der GmbH zuzurechnen.						1	
Diese Bezüge sind insoweit im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte der FRANKEN KG zu erfassen als für den jeweiligen Gesellschafter auch ein Übernahmegewinn/-verlust festzustellen ist (Tz 07.06 UmwStE).							
		FF	MM	RR	SPRING GmbH		
		50 %	30 %	15 %	5 %		
Eigenkapital lt. steuerlicher SB (ohne steuerliches Einlagekonto)	180.000 €	90.000 €	54.000 €	27.000 €	9.000 €		
Einnahmen § 7 UmwStG		90.000 €	54.000 €	27.000 €	9.000 €	1	
Bei Franziska Franke unterliegen diese Einnahmen dem Teileinkünfteverfahren, da ihre GmbH Anteile als in das BV der KG eingelegt gelten (§ 5 Abs. 2 UmwStG) und deshalb die Regelungen über die Abgeltungsteuer nicht anzuwenden sind (§ 32d Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG, Tz 07.07 UmwStE). Sie sind daher in Höhe von 60 % = 54.000 € steuerpflichtig.						1	
Da die von Monika Müller gehaltenen Anteile zum BV (der KG) gehören (→ § 5 Abs. 3 UmwStG), sind die Regelungen zum Teileinkünfteverfahren, nicht jedoch diejenigen zur Abgeltungsteuer anzuwenden (§ 32d Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG, Tz 07.07 UmwStE). Die Einnahmen in Höhe von 54.000 € sind zu 60 % steuerpflichtig = 32.400 € .						1	
Bei Renate Reising unterliegen diese Einnahmen dem Teileinkünfteverfahren, da die GmbH Anteile als in das BV der KG eingelegt gelten (§ 5 Abs. 2 UmwStG) und deshalb die Regelungen über die Abgeltungsteuer nicht anzuwenden sind (§ 32d Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG, Tz 07.07 UmwStE). Die Einnahmen sind in Höhe von 60 % = 16.200 € steuerpflichtig.						1	

Bei der Gesellschafterin SPRING GmbH wäre diese Ausschüttung nach § 8b Abs. 1 und 5 KStG zu 95 % steuerfrei. Aufgrund ihrer Beteiligungshöhe von weniger als 10 % ist die fingierte Ausschüttung nach § 8b Abs. 4 KStG voll steuerpflichtig.					1	
3.2. Ermittlung des Übernahmeergebnisses → § 4 Abs. 4–7 UmwStG						
Ein Übernahmeergebnis entsteht am steuerlichen Übertragungstichtag (31.3.08) und ist im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte der FRANKEN KG zu erfassen (Tz 04.26 UmwStE).					1	
Frau Franke nimmt an der Ermittlung des Übernahmeergebnisses teil, weil sie eine Beteiligung i. S. § 17 EStG an der GmbH hält (§ 4 Abs. 4 S. 1 UmwStG). Die Anteile gelten als mit den AK von 50.000 € in das BV der KG eingelegt (§ 5 Abs. 2 UmwStG).					1	
Die Anteile der Monika Müller gelten gem. § 5 Abs. 3 S. 1 UmwStG mit dem Buchwert von 120.000 € aus dem Einzelunternehmen in das BV der KG überführt.					1	
Renate Reising ist i. S. § 17 Abs. 1 EStG an der A-GmbH beteiligt und nimmt daher ebenso an der Ermittlung des Übernahmewinns teil. Die Anteile gelten gem. § 5 Abs. 2 EStG als mit den AK der Rechtsvorgängerin von 60.000 € in das BV der KG überführt.					1	
Die von der SPRING GmbH gehaltenen Anteile gelten gem. § 5 Abs. 3 S. 1 UmwStG mit dem Buchwert von 20.000 € in das BV der FRANKEN überführt.					1	
Die Berechnung des Übernahmewinns erfolgt gem. § 4 Abs. 4 und 5 UmwStG → vgl. auch Rz 04.23 UmwStE.						
	FF	MM	RR	Spring GmbH		
	50 %	30 %	15 %	5 %		
übergegangenes BV	280.000 €					
davon entfallen auf	140.000 €	84.000 €	42.000 €	14.000 €		
- Kosten der Übertragung (4.000 €)	- 2.000 €	- 1.200 €	- 600 €	- 200 €		
- BW der Anteile an der GmbH	- 50.000 €	- 120.000 €	- 60.000 €	20.000 €		
Übernahmeergebnis 1. Stufe	+ 88.000 €	- 37.200 €	- 18.600 €	- 6.200 €	1	
abzüglich Einkünfte i. S. § 7 UmwStG (s. oben.)	- 90.000 €	- 54.000 €	- 27.000 €	- 9.000 €		
Übernahmeergebnis 2. Stufe	- 2.000 €	- 91.200 €	- 45.600 €	- 15.200 €	1	
Der Übernahmeverlust der FF ist gem. § 4 Abs. 6 S. 4 UmwStG in Höhe von 60 % = 1.200 € zu berücksichtigen, der Höchstbetrag von 60 % von 90.000 € = 54.000 € wird nicht erreicht.					1	



Der Übernahmeverlust der MM ist nach § 4 Abs. 6 S. 6 UmwStG nicht zu berücksichtigen, da sie die Anteile vor weniger als fünf Jahren entgeltlich erworben hat.	1	
Der Übernahmeverlust der RR ist ebenfalls nach § 4 Abs. 6 S. 6 UmwStG nicht zu berücksichtigen, da der unentgeltliche Rechtsvorgänger die Anteile vor weniger als fünf Jahren entgeltlich erworben hat.	1	
Der Übernahmeverlust der SPRING GmbH ist nach § 4 Abs. 6 S. 1 UmwStG nicht zu berücksichtigen.	1	
Bei der Gewerbesteuer ist der Übernahmeverlust nicht zu berücksichtigen (§ 18 Abs. 2 S. 1 UmwStG).	1	
Die Bezüge i. S. d. § 7 UmwStG gehören nicht zum Gewerbeertrag, als sie FF und RR zuzurechnen sind, da deren Anteile gem. § 5 Abs. 2 UmwStG in das BV eingelegt gelten (§ 18 Abs. 2 S. 2 UmwStG).	1	
Da die Kosten des Formwechsels (4.000 €) von der KG bisher als laufende BA behandelt wurden, ist dies rückgängig zu machen, so dass sich der laufende Gewinn 08 der FRANKEN KG um 4.000 € erhöht.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	32	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!